

# Términos de Uso y Política de Seguridad de la Plataforma

*Documento aplicable a Compradores y Vendedores registrados en TradeFlow Colón*

**Versión:** 1.0    **Fecha de elaboración:** 19 de agosto de 2026

**Jurisdicción:** República de Panamá

---

## 1. Objeto y Aceptación

Las presentes Políticas de Seguridad y Uso (en adelante, la "Política") regulan el acceso y uso de la plataforma digital TradeFlow Colón (en adelante, "TradeFlow", "la Plataforma" o "nosotros"), un mercado electrónico de negocio a negocio (B2B) que facilita la conexión, comunicación y transacción comercial entre empresas Compradoras y empresas Vendedoras.

Al crear una cuenta, acceder o utilizar la Plataforma en cualquier calidad —ya sea como empresa Compradora, empresa Vendedora, o representante autorizado de cualquiera de ellas—, la persona y la empresa que representa declaran haber leído, entendido y aceptado íntegramente esta Política, así como los Términos de Uso y la Política de Privacidad publicados en el sitio, los cuales se incorporan aquí por referencia.

Si el usuario no está de acuerdo con esta Política, o no cuenta con facultades suficientes para obligar a la empresa que representa, debe abstenerse de registrarse o utilizar la Plataforma.

Esta Política se complementa con las Políticas Internas de TradeFlow, publicadas en el portal de Vendedor o de Comprador según corresponda, las cuales se incorporan por referencia. En caso de conflicto entre esta Política y una Política Interna, prevalecerá esta Política, salvo que la Política Interna establezca una obligación más estricta para la Empresa Usuaria, en cuyo caso prevalecerá esta última.

## 2. Definiciones

- "Plataforma": el sitio web, aplicaciones, APIs y demás sistemas operados por TradeFlow para facilitar transacciones B2B.
- "Usuario" o "Empresa Usuaria": toda persona jurídica registrada en la Plataforma como Comprador o Vendedor, así como sus representantes autorizados.
- "Comprador": empresa registrada con el propósito de adquirir bienes o servicios ofrecidos por Vendedores en la Plataforma.
- "Vendedor": empresa registrada con el propósito de ofrecer y comercializar bienes o servicios a través de la Plataforma.
- "Transacción": cualquier negociación, oferta, contrato de compraventa, prestación de servicios o intercambio comercial gestionado, facilitado o iniciado a través de la Plataforma entre un Comprador y un Vendedor.

- "Contenido del Usuario": toda información, documento, imagen, descripción de producto, mensaje o dato que un Usuario cargue, publique o transmita a través de la Plataforma.
- "Verificación KYB" (Know Your Business): el proceso de validación de identidad corporativa y legitimidad de una Empresa Usuaria descrito en la Sección 4.
- "Políticas Internas": los lineamientos operativos, manuales, guías y reglas complementarias que TradeFlow publique de tiempo en tiempo en el portal de Vendedor o de Comprador (por ejemplo, reglas de catálogo, estándares de atención al cliente, tiempos de respuesta, o procedimientos de disputas), las cuales se incorporan por referencia a esta Política conforme a la Sección 1.

### **3. Naturaleza de la Plataforma**

TradeFlow opera exclusivamente como un intermediario tecnológico que pone en contacto a empresas Compradoras y Vendedoras. TradeFlow no es fabricante, distribuidor, comprador, vendedor, corredor, agente, representante, garante ni parte de ninguna Transacción negociada, acordada o ejecutada entre Usuarios.

En consecuencia, TradeFlow no asume responsabilidad alguna por la existencia, calidad, legalidad, origen, seguridad, idoneidad, entrega o cumplimiento de los bienes o servicios ofrecidos, negociados o transferidos entre Usuarios, ni por el cumplimiento de las obligaciones fiscales, aduaneras, regulatorias o contractuales que correspondan a cada Empresa Usuaria en su respectiva jurisdicción.

Cada Empresa Usuaria es la única y exclusiva responsable de verificar la licitud de sus propias operaciones, de las de su contraparte, y del cumplimiento de toda ley, reglamento, licencia, permiso o autorización aplicable a su actividad comercial y a los bienes o servicios que ofrezca o adquiera.

### **4. Elegibilidad y Verificación de Empresas (KYB)**

El acceso a la Plataforma está reservado a personas jurídicas debidamente constituidas y a sus representantes autorizados. No está permitido el registro de personas naturales que actúen a título personal o sin representación corporativa vigente.

Como condición para operar en la Plataforma, tanto Compradores como Vendedores deben completar un proceso de verificación de empresa (KYB), que incluye, sin limitarse a:

1. Identificación de la razón social, número de identificación tributaria o Registro Único de Contribuyente (RUC) equivalente, y datos de constitución de la empresa.
2. Dirección física verificable de la empresa.
3. Identificación del representante legal o persona autorizada que gestiona la cuenta, incluyendo nombre, correo electrónico corporativo y teléfono de contacto.
4. Cualquier documentación adicional que TradeFlow razonablemente requiera para confirmar la legitimidad de la empresa, su actividad comercial declarada, o el cumplimiento de listas de partes restringidas, sanciones internacionales o regulaciones contra el lavado de activos.

TradeFlow se reserva el derecho de rechazar, suspender o condicionar el registro de cualquier empresa cuya información no pueda ser verificada, resulte incompleta,

inconsistente o presuntamente falsa, sin necesidad de expresar causa adicional.

La verificación inicial no constituye una garantía continua de la legitimidad del Usuario. TradeFlow podrá realizar verificaciones periódicas o adicionales durante toda la relación con la Empresa Usuaria, conforme a la Sección 7.

## **5. Obligaciones y Declaraciones de los Usuarios**

Al registrarse y utilizar la Plataforma, cada Empresa Usuaria declara y garantiza que:

- Toda la información proporcionada durante el registro y la verificación KYB es veraz, exacta, completa y se mantendrá actualizada.
- Cuenta con capacidad legal, autorizaciones societarias y facultades suficientes para obligarse y para que la persona que gestiona la cuenta actúe en su representación.
- Posee todas las licencias, permisos, registros y autorizaciones necesarias para fabricar, importar, exportar, comercializar o adquirir los bienes o servicios que ofrezca o solicite a través de la Plataforma.
- No utilizará la Plataforma para actividades ilícitas, fraudulentas, o que infrinjan derechos de terceros o normativa aplicable, propia o de la contraparte.
- Es responsable de mantener la confidencialidad de sus credenciales de acceso y de toda actividad realizada bajo su cuenta.
- Cumplirá con toda la normativa aplicable en materia de comercio exterior, aduanas, control de cambios, protección al consumidor, prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, y sanciones internacionales, tanto en Panamá como en las jurisdicciones donde opere o con las que transaccione.

## **6. Usos y Conductas Prohibidas**

Queda estrictamente prohibido utilizar la Plataforma, directa o indirectamente, para cualquiera de los siguientes fines. Esta lista es enunciativa y no taxativa:

- Ofrecer, promocionar, negociar o transferir bienes o servicios ilícitos, robados, falsificados, de contrabando, o cuyo comercio esté prohibido o restringido por la ley panameña o por la normativa internacional aplicable (incluyendo, entre otros, armas, narcóticos, precursores químicos controlados, especies protegidas, bienes culturales protegidos, o materiales peligrosos sin la autorización correspondiente).
- Realizar, facilitar o encubrir operaciones de lavado de activos, financiamiento del terrorismo, evasión fiscal, contrabando, subfacturación, sobrefacturación, triangulación comercial fraudulenta u otras formas de fraude comercial o financiero.
- Suplantar la identidad de otra empresa o persona, crear cuentas falsas, o proporcionar información corporativa falsa, adulterada o de una empresa inexistente durante el registro o la verificación KYB.
- Infringir derechos de propiedad intelectual, marcas, patentes, derechos de autor o secretos comerciales de terceros.
- Utilizar la Plataforma para actividades de phishing, distribución de software malicioso, extracción no autorizada de datos (scraping abusivo), o cualquier intento de comprometer la seguridad, integridad o disponibilidad de la Plataforma.

- Publicar contenido difamatorio, discriminatorio, o que incite a la violencia o a la comisión de delitos.
- Utilizar los canales de comunicación de la Plataforma para eludir sus procesos, tarifas o controles con el propósito de ocultar una transacción ilícita.
- Cualquier otra conducta que constituya delito conforme al Código Penal panameño o a la legislación penal, mercantil, tributaria, aduanera o de comercio internacional aplicable.

La infracción de cualquiera de estas prohibiciones es causal de suspensión inmediata y terminación de la cuenta, sin perjuicio de las demás acciones que correspondan conforme a esta Política y a la ley.

## **7. Verificación Continua, Monitoreo y Reporte de Actividades Sospechosas**

TradeFlow podrá implementar mecanismos razonables de monitoreo, verificación continua y análisis de patrones de uso de la Plataforma, con el objetivo de detectar posibles actividades fraudulentas, ilícitas o contrarias a esta Política.

Cuando TradeFlow identifique indicios razonables de que una Empresa Usuaria pueda estar incurriendo en una conducta prohibida conforme a la Sección 6, o en cualquier actividad ilícita, se reserva el derecho de, según corresponda:

1. Solicitar información o documentación adicional a la Empresa Usuaria involucrada.
2. Suspender temporalmente el acceso a la cuenta mientras se investiga la situación.
3. Restringir, limitar o eliminar el Contenido del Usuario relacionado con la conducta sospechosa.
4. Terminar definitivamente la cuenta, conforme a la Sección 8.
5. Reportar la actividad a las autoridades competentes, conforme a la Sección 12.

Este monitoreo no constituye, ni debe interpretarse como, una obligación de TradeFlow de supervisar, validar o garantizar la licitud de cada Transacción individual, ni sustituye la diligencia debida que cada Empresa Usuaria debe ejercer respecto de su contraparte comercial.

## **8. Suspensión, Bloqueo y Terminación de Cuentas**

TradeFlow podrá suspender de forma preventiva, restringir o terminar definitivamente, con o sin previo aviso, el acceso de cualquier Empresa Usuaria a la Plataforma cuando exista sospecha razonable o evidencia de:

- Incumplimiento de esta Política, de los Términos de Uso, o de la Política de Privacidad.
- Provisión de información falsa, incompleta o fraudulenta durante el registro, la verificación KYB, o en cualquier momento posterior.
- Participación en cualquiera de las conductas prohibidas descritas en la Sección 6.
- Existencia de una investigación, requerimiento o resolución de una autoridad competente relacionada con la Empresa Usuaria.
- Aparición de la empresa o sus representantes en listas de sanciones internacionales,

partes restringidas, o personas políticamente expuestas con alertas relevantes de cumplimiento.

- Riesgo razonable para la seguridad de otros Usuarios o de la Plataforma.

La suspensión o terminación de una cuenta no exime a la Empresa Usuaria de sus obligaciones y responsabilidades derivadas de Transacciones ya perfeccionadas con anterioridad a la medida, ni limita el derecho de TradeFlow a conservar registros e información conforme a la Sección 12 y a la normativa aplicable.

### **8.1 Cierre Voluntario de la Cuenta por la Empresa Usuaria**

Toda Empresa Usuaria puede solicitar el cierre voluntario de su cuenta en cualquier momento, siempre que no existan obligaciones pendientes derivadas de su uso de la Plataforma, tales como: Transacciones en curso o no liquidadas, disputas abiertas con otra Empresa Usuaria, pagos, comisiones o cargos pendientes a favor de TradeFlow, o investigaciones en curso conforme a la Sección 7.

Cuando existan una o más de las obligaciones pendientes descritas anteriormente, la Empresa Usuaria deberá presentar una justificación razonable del cierre solicitado y, de ser el caso, un plan para la resolución de dichas obligaciones antes de que el cierre sea procesado. TradeFlow podrá condicionar el cierre efectivo de la cuenta a la resolución de tales obligaciones.

Si una Empresa Usuaria cierra o abandona su cuenta, o solicita su cierre, sin presentar la justificación requerida conforme al párrafo anterior, y ello resulta en perjuicio para otra Empresa Usuaria, para TradeFlow, o en el incumplimiento de obligaciones pendientes, dicho cierre podrá dar lugar a la sanción monetaria prevista en la Sección 9.2, sin perjuicio de las demás acciones legales que correspondan.

Lo dispuesto en esta Sección 8.1 no aplica a cuentas sin obligaciones pendientes, las cuales podrán cerrarse libremente sin necesidad de justificación ni sanción alguna.

## **9. Sanciones Monetarias y Penalidades**

Sin perjuicio de las demás medidas previstas en esta Política (suspensión, terminación de cuenta, indemnización, y reporte a autoridades), TradeFlow podrá imponer las siguientes sanciones monetarias a la Empresa Usuaria, a manera de cláusula penal, cuando se verifique alguno de los supuestos descritos a continuación. Estas sanciones se establecen como una estimación anticipada y razonable de los daños que dichas conductas ocasionan a TradeFlow, sin necesidad de probar el monto exacto del perjuicio en cada caso, conforme lo permite la legislación panameña.

### **9.1 Daño a la Imagen o Reputación de TradeFlow**

Cuando una Empresa Usuaria incurra en alguna de las conductas prohibidas descritas en la Sección 6, o en cualquier otro acto atribuible a ella que cause un daño verificable a la imagen, reputación, credibilidad comercial o posicionamiento de mercado de TradeFlow — incluyendo, entre otros, publicidad negativa, quejas públicas fundadas en hechos falsos, uso indebido de la marca TradeFlow, o conductas que generen desconfianza generalizada en la Plataforma—, TradeFlow podrá imponer una sanción monetaria adicional a la indemnización prevista en la Sección 11, cuyo monto será determinado conforme a los siguientes criterios: (i) la gravedad y alcance de la conducta; (ii) el número de terceros

afectados o alcanzados; (iii) si la conducta fue reincidente; y (iv) el perjuicio razonablemente estimado para TradeFlow.

El monto específico de esta sanción, así como su rango o tabla de referencia, deberá establecerse en las Políticas Internas de TradeFlow o en un anexo específico a esta Política, de forma que la Empresa Usuaria pueda conocerlo de previo a incurrir en la conducta sancionada.

## **9.2 Cierre de Cuenta sin Justificación con Obligaciones Pendientes**

Conforme a la Sección 8.1, si una Empresa Usuaria cierra o abandona su cuenta sin presentar la justificación requerida, existiendo obligaciones pendientes al momento del cierre, TradeFlow podrá imponer una sanción monetaria proporcional al valor de las obligaciones pendientes incumplidas, sin perjuicio del derecho de TradeFlow o de terceros afectados de reclamar los daños y perjuicios adicionales que correspondan.

## **9.3 Disposiciones Comunes**

Las sanciones previstas en esta Sección: (i) se notificarán por escrito a la Empresa Usuaria, indicando la conducta que las origina y su fundamento; (ii) podrán ser objeto de descargo por parte de la Empresa Usuaria dentro de un plazo razonable antes de hacerse exigibles; y (iii) no sustituyen ni limitan el derecho de TradeFlow a exigir la indemnización integral prevista en la Sección 11 cuando el daño efectivamente causado exceda el monto de la sanción.

## **10. Exclusión de Responsabilidad de TradeFlow**

En la máxima medida permitida por la legislación panameña, TradeFlow no será responsable por:

- Actos u omisiones ilícitas cometidas por cualquier Empresa Usuaria, incluyendo delitos, fraudes, incumplimientos contractuales o infracciones normativas cometidas en el marco de una Transacción.
- La calidad, legalidad, seguridad, autenticidad o idoneidad de los bienes o servicios ofrecidos, negociados o entregados entre Usuarios.
- Daños, pérdidas o perjuicios directos, indirectos, incidentales, especiales o consecuentes derivados del uso de la Plataforma o de cualquier Transacción realizada a través de ella.
- La veracidad de la información, documentos o declaraciones proporcionadas por una Empresa Usuaria durante el registro, la verificación KYB, o en el curso de una Transacción.

La Plataforma se ofrece "tal cual" (as is) y "según disponibilidad", sin garantías de ningún tipo, expresas o implícitas, respecto de su funcionamiento ininterrumpido, libre de errores, o de su idoneidad para un propósito particular, salvo lo que la ley panameña disponga de forma imperativa.

## **11. Indemnización**

Cada Empresa Usuaria se obliga a indemnizar, defender y mantener indemne a TradeFlow, sus directores, funcionarios, empleados, accionistas y agentes, frente a cualquier reclamo,

demanda, sanción, multa, pérdida, daño, costo o gasto (incluyendo honorarios legales razonables) que surja de o esté relacionado con:

1. El incumplimiento por parte de la Empresa Usuaria de esta Política, de los Términos de Uso, o de cualquier ley o normativa aplicable.
2. Cualquier acto ilícito, fraudulento, negligente o doloso cometido por la Empresa Usuaria, sus representantes, empleados o agentes en el uso de la Plataforma.
3. Cualquier Transacción realizada por la Empresa Usuaria, incluyendo reclamos de su contraparte comercial o de terceros.
4. La inexactitud o falsedad de la información proporcionada durante el registro o la verificación KYB.

Esta obligación de indemnidad subsistirá aún después de la suspensión o terminación de la cuenta de la Empresa Usuaria, respecto de hechos ocurridos durante la vigencia de su relación con la Plataforma.

Esta obligación de indemnidad es independiente y acumulable con las sanciones monetarias previstas en la Sección 9, particularmente en los casos de daño a la imagen o reputación de TradeFlow (Sección 9.1). TradeFlow podrá exigir ambas de forma conjunta cuando el daño efectivamente causado exceda el monto de la sanción impuesta.

## **12. Cooperación con Autoridades**

TradeFlow se reserva el derecho de conservar los registros de actividad, información de verificación KYB, comunicaciones y demás datos relacionados con una Empresa Usuaria durante el plazo que exija la normativa aplicable en Panamá, y de proporcionar dicha información a autoridades judiciales, fiscales, administrativas o regulatorias competentes, cuando medie:

- Un requerimiento formal emitido conforme a la ley por autoridad competente.
- Una obligación legal de reporte, incluyendo la normativa de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo aplicable en Panamá.
- Un riesgo razonable de daño a terceros, a la Plataforma o a otros Usuarios que justifique la comunicación proactiva a las autoridades.

Nada en esta Política limita la facultad de TradeFlow de denunciar de oficio ante las autoridades competentes cualquier actividad que razonablemente considere constitutiva de delito.

## **13. Propiedad Intelectual**

Todos los derechos sobre la Plataforma, su software, diseño, marcas, logotipos y demás elementos propios de TradeFlow permanecen en titularidad de TradeFlow o de sus licenciantes. El uso de la Plataforma no otorga a la Empresa Usuaria ningún derecho de propiedad intelectual sobre estos elementos.

Cada Empresa Usuaria conserva la titularidad del Contenido del Usuario que publique, pero otorga a TradeFlow una licencia no exclusiva, mundial y libre de regalías para alojar, mostrar, y procesar dicho contenido en la medida necesaria para operar la Plataforma. La Empresa Usuaria declara y garantiza que dicho contenido no infringe derechos de terceros.

## **14. Protección de Datos Personales**

El tratamiento de datos personales de los representantes y demás personas naturales vinculadas a una Empresa Usuaria se rige por la Política de Privacidad publicada en el sitio web, la cual se incorpora por referencia a esta Política, y por la Ley de Protección de Datos Personales de la República de Panamá y su reglamentación.

## **15. Limitación de Responsabilidad**

En la máxima medida permitida por la ley, la responsabilidad total y agregada de TradeFlow frente a una Empresa Usuaria, por cualquier reclamo relacionado con la Plataforma, no excederá el monto de las comisiones o tarifas efectivamente pagadas por dicha Empresa Usuaria a TradeFlow durante los doce (12) meses anteriores al hecho que origine el reclamo, o la suma que en su momento determine la ley panameña como límite mínimo imperativo, lo que sea mayor.

Esta limitación no aplica en casos de dolo o culpa grave imputable directamente a TradeFlow, conforme lo determine la legislación panameña.

## **16. Modificaciones a esta Política**

TradeFlow podrá modificar esta Política en cualquier momento para reflejar cambios normativos, operativos o de seguridad. Las modificaciones sustanciales serán notificadas a las Empresas Usuarias con antelación razonable a través de la Plataforma o del correo electrónico registrado. El uso continuado de la Plataforma después de la entrada en vigor de una modificación constituye aceptación de la misma.

## **17. Ley Aplicable y Jurisdicción**

Esta Política se rige e interpreta de conformidad con las leyes de la República de Panamá. Para cualquier controversia derivada de su interpretación, cumplimiento o ejecución, las partes se someten a los tribunales competentes de la República de Panamá, sin perjuicio de las cláusulas de resolución de disputas o arbitraje que, en su caso, se establezcan en los Términos de Uso.

## **18. Contacto**

Para consultas relacionadas con esta Política, reportes de actividad sospechosa, o solicitudes de las autoridades competentes, las Empresas Usuarias y terceros pueden dirigirse a los canales de contacto oficiales publicados en [tradeflowcolon.com](https://tradeflowcolon.com).